

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 536 del 31/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 234 del 31/12/2021

OGGETTO: Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - annualità 2021. *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*. –
Liquidazione acconto 1° ed ultimo SAL (Stato Finale).-
CUP: C81C20000040001 **CIG:** 83429579E8 **CAP:** 1035 - **COD:** 1701202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 21/07/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”* a Squillace Lido, per l'importo complessivo di € 100.000,00;

-l'opera è finanziata con i fondi di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno in data 11/11/2020, che disciplina le modalità di attuazione a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.L. Crescita;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a 100.000 euro;

Preso atto che a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 309 del 07.09.2021 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, definitivamente, alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,50 % pari ad un importo netto di € 75.796,08, a cui vanno sommati € 1.583,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 7.737,95;

Visti altresì:

-la determinazione n° 447 del 13.12.2021 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo di euro 84.649,16, oltre IVA al 10%;

-la fattura n° 11 del 16.12.2021 di complessivi € 93.114,08, IVA compresa al 10%, presentata dall'Impresa Costruzioni Sud di Squillace (CZ);

Constatato che:

-il Ministero dell'Interno ha accreditato una prima anticipazione del contributo assentito, pari al 50%, la quale però non copre l'intero ammontare delle spese come sopra descritte;

-nelle more dell'emissione del saldo del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre procedere a corrispondere un acconto all'impresa esecutrice relativamente al 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale);

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione di un acconto del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), pari a complessivi € 44.769,83 di cui € 40.699,85 per imponibile ed € 4.069,98 per IVA al 10%, alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace (CZ), rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte del Ministero dell'Interno;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Sud con sede a Squillace (CZ) e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_29195027 con scadenza validità il 18/01/2022;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° 11 del 16.12.2021, emessa dalla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, dell'importo complessivo di € 93.114,08, di cui € 84.649,16 per lavori e € 8.464,92 per IVA al 10%;
2. **di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, **un acconto** della fattura elettronica n° 11 del 16.12.2021, emessa dalla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, pari a complessivi € 44.769,83 di cui € 40.699,85 per imponibile ed € 4.069,98 per IVA al 10%, quale acconto del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale) dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata *"Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido"* di Squillace, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte del Ministero dell'Interno;
3. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
4. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace in via dei Feaci n° 63, per l'intervento in oggetto per complessivi € 44.769,83;
5. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

